



Città di Squillace

-Provincia di Catanzaro-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 25	Reg. Delibere	OGGETTO
Del 14/04/2021		<i>Sentenza emessa dal TAR Calabria Sezione I n.730/2021 su ricorso proposto da Giuseppe Scalzo-Teresa Alecci e Domenico Scalzo- proposizione atto di appello al Consiglio di Stato.-</i>

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

Settore
Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PARERE DI CUI ALL'ART.49
DEL D.GLS.VO N.267 DEL 18/8/2000

settore **FINANZIARIO**

PARERI DI CUI ALL'ART. 49
DEL D.lgs N° 267 del 18/8/2000

L'anno **2021** Addì **14** Del mese di **aprile**
Alle ore **12,45** Nella sala delle adunanze del suddetto
Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale, nelle persone seguenti:

N°	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	MUCCARI	Pasquale	Sindaco	SI
2	CARABETTA	Stefano	Vicesindaco	SI
3	TALOTTA	Rosetta	Assessore	SI
4	CACCIA	Franco	Assessore	SI
5	TROMBETTA	Mariella	Assessore	SI

Assiste il Segretario Com.le D.ssa Giuseppina Ferrucci

Accertata dal segretario la presenza dell' Vice Sindaco avv. Carabetta Stefano in audio conferenza, ai sensi dell'art. 3 delle vigenti norme regolamentari di funzionamento della Giunta Comunale di Squillace

Il Sindaco – Presidente, constatato il numero degli intervenuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria - Sezione Prima - ha pronunciato la Sentenza n. 730/2021 sul ricorso proposto da Giuseppe Scalzo, Teresa Alecci e Domenico Scalzo contro l'Organo Straordinario di liquidazione del Comune di Squillace, nonché contro lo stesso Comune di Squillace, per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla Sentenza del TAR Calabria - Catanzaro n. 1625/2017;

Rilevato che con la predetta Sentenza il Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria - Sezione Prima - così provvede:

In accoglimento del ricorso:

- ordina al Comune di Squillace di dare esecuzione al titolo indicato nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, se anteriore, provvedendo al pagamento dell'importo determinato in Euro 23.000,00;
- Nomina, per il caso di persistente inottemperanza, quale Commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Catanzaro o di un dirigente da lui delegato, che provvederà a dare esecuzione al provvedimento di cui discorre nel termine di 60 giorni;
- determina le competenze del Commissario in Euro 500,00 oltre le spese documentate;
- determina in Euro 195.174,66 il credito dei ricorrenti da inserire nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione;
- compensa tra le parti le spese di giudizio;
- Pone a carico delle amministrazioni resistenti in solido tra loro le spese di ctu, liquidate con separato decreto, e le spese di contributo unificato;

Ritenuto pertanto che il Comune di Squillace debba proporre opposizione avverso la citata Sentenza, al fine di far valere le proprie ragioni;

Sentito inoltre il Commissario straordinario di liquidazione il quale ha manifestato la volontà di proporre appello avverso la Sentenza in esame, delegando al Comune la nomina del legale e accollandosi la metà delle relative spese, al fine di garantire una maggiore economicità nell'affidamento dell'incarico legale;

Rilevata la competenza dell'organo esecutivo dell'Ente ad adottare il presente atto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 48 del Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali di cui al d.lgs. 267/00;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, approvato con d.lgs. 267/00;

Dato atto che non risultano acquisiti i pareri di cui all'art. 49, comma 1, del d.lgs. 267/00 in quanto trattasi di atto di mero indirizzo;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di proporre appello al Consiglio di Stato avverso la Sentenza emessa dal Tribunale Amministrativo regionale per la Calabria – Sezione Prima – n. 730/2021;
3. Di formulare indirizzo al Responsabile del Servizio Contenzioso di procedere all'individuazione di un legale ai sensi dell'art. 36, comma 2, del d.lgs. 50/2016, anche per conto dell'Organo Straordinario di liquidazione, nonché di porre in essere tutti gli atti amministrativi conseguenziali alla presente deliberazione;
4. Di dare atto che il Sindaco rilascerà apposita procura ad litem;
5. Di notificare copia della presente all'Organo Straordinario di liquidazione, il quale provvederà a sottoscrivere la presente in segno di accettazione di quanto in essa contenuto;
6. Di dichiarare il presente atto deliberativo immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/00.

/

Delibera n. 25

Del 14/04/2021

IL PRESIDENTE

dott. P.Muccari

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott. Giuseppina Ferrucci



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio on line, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69 è stata pubblicata il _____

e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Addì,

23 APR. 2021



IL SEGRETARIO COMUNALE

(dott. Giuseppina Ferrucci)



La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.lgs n. 267/2000, il giorno

☐ Poichè dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4°).